

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 64/2568

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นาง ก.

ผู้ฟ้องคดี

กองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1 กับพวก

รวม 2 คน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่เอกชนซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ยื่นฟ้องกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี โดยบรรยายถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ค่าทดแทนตามสัญญาประกันภัยการติดเชื่ออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กับบริษัท ด. จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชี ต่อมาผู้ฟ้องคดีตรวจพบเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยื่นคำทวงหนี้ตามกฎหมายประกันภัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธการจ่ายเงินตามคำทวงหนี้ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้ชำระบัญชีบริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลังจากที่มีการมรณกรรมประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นข้อพิพาทในทางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าหนี้ในการใช้สิทธิขอรับชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในกรณีที่บริษัท ด. จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ศาลแขวงพระนครเหนือพิจารณาแล้วเห็นว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีข้อต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายประกันภัยหรือไม่ จำต้องวินิจฉัยโดยพิจารณาเงื่อนไข

ในสัญญาประกันภัยที่เอกชนทำกับเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดี
จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องการฟ้องเรียกค่าทดแทน
ในมูลหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ด. จำกัด (มหาชน)
และมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองบอกเลิกสัญญาประกันภัยโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้กองทุนประกันวินาศภัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะเป็นหน่วยงาน
ทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 3 แห่งพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่เมื่อผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท ด. จำกัด (มหาชน) ทั้งสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ด. จำกัด (มหาชน) เป็นการก่อนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
เอกชนกับเอกชนด้วยกันจึงเป็นสัญญาทางแพ่ง ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาประกันภัย
รวมถึงการปฏิเสธการจ่ายเงินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นเพียงการดำเนินการ
อย่างอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามขั้นตอนของกฎหมายในการชำระ
บัญชีบริษัทอันเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชีบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้
ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้ชำระบัญชีว่าบอกเลิกสัญญาประกันภัยโดยไม่ชอบ ขอให้
ชำระหนี้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการกระทำในฐานะผู้ชำระบัญชีโดยอาศัยสิทธิที่
สืบเนื่องจากสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชน ข้อ
พิพาทในคดีนี้จึงเป็นข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยซึ่งอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

-

-

แหล่งที่มา

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)